

Vertrag über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 28 DSGVO (Auftragsverarbeitungsvertrag)

– nachfolgend „Vertrag“ genannt –

zwischen

[FIRMENNAME DES AUFTRAGGEBERS]

[ANSCHRIFT DES AUFTRAGGEBERS]

– nachfolgend „Auftraggeber“ oder „Verantwortlicher“ –

und

Nowag & Wirth GmbH & Co. KG

Bäckerstraße 2, 40213 Düsseldorf

– nachfolgend „Auftragnehmer“ oder „Auftragsverarbeiter“ –

einzelnen oder gemeinsam auch „Partei“ und/oder „Parteien“

Version 2.0 — Stand: Juli 2026

1. Gegenstand des Vertrags, Rechtsgrundlage

- 1.1. Gegenstand dieses Vertrags ist die Verarbeitung personenbezogener Daten (nachstehend „Auftraggeber-Daten“ genannt) durch den Auftragsverarbeiter für den Verantwortlichen in dessen Auftrag und nach dessen Weisung in Ergänzung zu dem zwischen den Parteien geschlossenen Dienstleistungsvertrag (Angebot bzw. Auftragsbestätigung, nachstehend „Hauptvertrag“ genannt).
- 1.2. Aus dem Hauptvertrag ergeben sich Gegenstand und Dauer des Auftrags, Art und Zweck der Verarbeitung, Art der personenbezogenen Daten sowie die Kategorien der betroffenen Personen in Verbindung mit Annex 1. Der Verantwortliche gewährt dem Auftragsverarbeiter Zugriff auf personenbezogene Daten des Verantwortlichen wie in Annex 1 beschrieben.

2. Umfang der Beauftragung; Weisungsbefugnisse des Auftraggebers

- 2.1. Der Auftragnehmer wird die Auftraggeber-Daten ausschließlich im Auftrag und gemäß den Weisungen des Auftraggebers verarbeiten, sofern der Auftragnehmer nicht gesetzlich dazu verpflichtet ist. In letzterem Fall teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Gesetz eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet.
- 2.2. Die Verarbeitung von Auftraggeber-Daten durch den Auftragnehmer erfolgt ausschließlich in der Art, dem Umfang und zu dem Zweck wie in Annex 1 spezifiziert; die Verarbeitung betrifft ausschließlich die darin bezeichneten Arten personenbezogener Daten und Kategorien betroffener Personen.
- 2.3. Die Dauer der Verarbeitung entspricht der Laufzeit des Hauptvertrages.

3. Sicherheit der Verarbeitung

- 3.1. Der Auftragnehmer wird gemäß Art. 32 DSGVO erforderliche, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen nach Annex 2 ergreifen, die angemessen und erforderlich sind, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau für die Auftraggeber-Daten zu gewährleisten.
- 3.2. Dem Auftragnehmer ist es gestattet, technische und organisatorische Maßnahmen während der Laufzeit des Vertrages zu ändern oder anzupassen, solange sie weiterhin den gesetzlichen Anforderungen genügen.

4. Anforderungen an Personal

- 4.1. Der Auftragnehmer hat alle Personen, die Auftraggeber-Daten verarbeiten, bezüglich der Verarbeitung von Auftraggeber-Daten zur Vertraulichkeit zu verpflichten.
- 4.2. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass ihm unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu Auftraggeber-Daten haben, diese nur auf seine Anweisung verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet.

5. Inanspruchnahme von weiteren Auftragsverarbeitern

- 5.1. Der Auftraggeber genehmigt hiermit in allgemeiner Weise die Inanspruchnahme weiterer Auftragsverarbeiter durch den Auftragnehmer. Die gegenwärtig vom Auftragnehmer

eingesetzten weiteren Auftragsverarbeiter sind in Annex 3 genannt. Darüber hinaus sind die weiteren Auftragsverarbeiter berechtigt, ihrerseits Sub-Unterauftragsverarbeiter einzusetzen.

- 5.2. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder Ersetzung weiterer Auftragsverarbeiter informieren (Textform genügt, z. B. per E-Mail). Der Auftraggeber ist berechtigt, gegen jede beabsichtigte Änderung Einspruch zu erheben. Ein Einspruch darf vom Auftraggeber nur aus wichtigem, dem Auftragnehmer nachzuweisenden Grund erhoben werden. Soweit der Auftraggeber nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Benachrichtigung Einspruch erhebt, erlischt sein Einspruchsrecht bezüglich der entsprechenden Beauftragung. Erhebt der Auftraggeber Einspruch, ist der Auftragnehmer berechtigt, den Hauptvertrag und diesen Vertrag mit einer Frist von 3 Monaten zu kündigen.
- 5.3. Der Vertrag zwischen dem Auftragnehmer und dem weiteren Auftragsverarbeiter muss letzterem dieselben Pflichten auferlegen, wie sie dem Auftragnehmer kraft dieses Vertrages obliegen.

6. Übermittlung in Drittländer

- 6.1. Eine Verarbeitung von Auftraggeber-Daten in Ländern außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums („Drittländer“) erfolgt nur, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind, insbesondere auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission (z. B. EU-U.S. Data Privacy Framework für zertifizierte US-Anbieter), von EU-Standardvertragsklauseln oder anderer geeigneter Garantien.
- 6.2. Die in Annex 3 aufgeführten weiteren Auftragsverarbeiter mit Sitz oder Verarbeitungsort in Drittländern werden ausschließlich auf Grundlage der dort jeweils angegebenen Transfermechanismen eingesetzt.

7. Rechte der betroffenen Personen

- 7.1. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber mit technischen und organisatorischen Maßnahmen im Rahmen des Zumutbaren dabei unterstützen, seiner Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der ihnen zustehenden Rechte betroffener Personen nachzukommen.

8. Mitteilungs- und Unterstützungspflichten des Auftragnehmers

- 8.1. Soweit den Auftraggeber eine gesetzliche Melde- oder Benachrichtigungspflicht wegen einer Verletzung des Schutzes von Auftraggeber-Daten (insbesondere nach Art. 33, 34 DSGVO) trifft, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber zeitnah über etwaige meldepflichtige Ereignisse in seinem Verantwortungsbereich informieren. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber bei der Erfüllung der Melde- und Benachrichtigungspflichten auf dessen Ersuchen im Rahmen des Zumutbaren und Erforderlichen gegen Erstattung der dem Auftragnehmer hierdurch entstehenden nachzuweisenden Aufwände und Kosten unterstützen.
- 8.2. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber im Rahmen des Zumutbaren und Erforderlichen gegen Erstattung der dem Auftragnehmer hierdurch entstehenden nachzuweisenden Aufwände und Kosten bei etwa vom Auftraggeber durchzuführenden

Datenschutz-Folgenabschätzungen und sich gegebenenfalls anschließenden Konsultationen der Aufsichtsbehörden nach Art. 35, 36 DSGVO unterstützen.

9. Datenlöschung

- 9.1. Der Auftragnehmer wird die Auftraggeber-Daten nach Beendigung dieses Vertrages löschen oder zurückgeben, sofern nicht gesetzlich eine Verpflichtung des Auftragnehmers zur weiteren Speicherung der Auftraggeber-Daten besteht. Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Verarbeitung von Auftraggeber-Daten dienen, dürfen durch den Auftragnehmer auch nach Vertragsende aufbewahrt werden.

10. Nachweise und Überprüfungen

- 10.1. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber auf dessen Anforderung alle erforderlichen und beim Auftragnehmer vorhandenen Informationen zum Nachweis der Einhaltung seiner Pflichten nach diesem Vertrag zur Verfügung stellen.
- 10.2. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer bezüglich der Einhaltung der Regelungen dieses Vertrages, insbesondere der Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, zu überprüfen; einschließlich durch Inspektionen.
- 10.3. Zur Durchführung von Inspektionen ist der Auftraggeber berechtigt, im Rahmen der üblichen Geschäftszeiten nach rechtzeitiger Vorankündigung auf eigene Kosten und unter strikter Geheimhaltung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des Auftragnehmers die Geschäftsräume des Auftragnehmers zu betreten, in denen Auftraggeber-Daten verarbeitet werden.
- 10.4. Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Verpflichtungen des Auftraggebers, Informationen nicht zu offenbaren, die sensibel im Hinblick auf die Geschäfte des Auftragnehmers sind oder wenn der Auftragnehmer durch deren Offenbarung gegen gesetzliche oder andere vertragliche Regelungen verstoßen würde.
- 10.5. Beauftragt der Auftraggeber einen Dritten mit der Durchführung der Überprüfung, hat der Auftraggeber den Dritten schriftlich ebenso zu verpflichten, wie auch der Auftraggeber aufgrund von dieser Ziffer 10 dieses Vertrags gegenüber dem Auftragnehmer verpflichtet ist.
- 10.6. Nach Wahl des Auftragnehmers kann der Nachweis der Einhaltung der Pflichten nach diesem Vertrage anstatt durch eine Inspektion auch durch die Vorlage eines geeigneten, aktuellen Testats oder Berichts einer unabhängigen Instanz (z. B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter) oder einer geeigneten Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit – z. B. nach BSI-Grundschutz – („Prüfungsbericht“) erbracht werden, wenn der Prüfungsbericht es dem Auftraggeber in angemessener Weise ermöglicht, sich von der Einhaltung der Vertragspflichten zu überzeugen.

11. Haftung und Freistellung

- 11.1. Für die Haftung des Auftragnehmers nach diesem Vertrag gelten die Haftungsausschlüsse und -begrenzungen gemäß dem Hauptvertrag. Soweit Dritte Ansprüche gegen den Auftragnehmer geltend machen, die ihre Ursache in einem schuldhaften Verstoß des Auftraggebers gegen diesen Vertrag oder gegen eine seiner

Pflichten als datenschutzrechtlich Verantwortlicher haben, stellt der Auftraggeber den Auftragnehmer von diesen Ansprüchen auf erstes Anfordern frei.

- 11.2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer auch von allen etwaigen Geldbußen, die gegen den Auftragnehmer verhängt werden, in dem Umfang auf erstes Anfordern freizustellen, in dem der Auftraggeber Anteil an der Verantwortung für den durch die Geldbuße sanktionierten Verstoß trägt.

12. Elektronischer Vertragsschluss

- 12.1. Dieser Vertrag kann elektronisch geschlossen werden. Die Annahme durch den Auftraggeber erfolgt durch Bestätigung im dafür vorgesehenen elektronischen Verfahren des Auftragnehmers (z. B. Aktivieren einer Bestätigungs-Checkbox im Onboarding-Formular oder im Kundenportal). Eine eigenhändige Unterschrift ist nicht erforderlich; die Textform ist gewahrt.
- 12.2. Der Auftragnehmer protokolliert den Zeitpunkt der Annahme, die annehmende Person (Name, E-Mail-Adresse), die akzeptierte Vertragsversion sowie technische Metadaten und stellt dem Auftraggeber eine Kopie des Vertrages in dauerhaft speicherbarer Form (PDF) zur Verfügung.
- 12.3. Maßgeblich ist die jeweils vom Auftraggeber akzeptierte Version dieses Vertrages. Änderungen dieses Vertrages werden dem Auftraggeber in Textform mitgeteilt.

13. Sonstiges

- 13.1. Von der Ungültigkeit einer Bestimmung dieses Vertrags bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Sollte sich eine Bestimmung als unwirksam erweisen, werden die Parteien diese durch eine neue ersetzen, die dem von den Parteien Gewollten am nächsten kommt.
- 13.2. Sämtliche Änderungen dieses Vertrags sowie Nebenabreden bedürfen der Textform. Dies gilt auch für das Abbedingen dieser Textformklausel selbst.
- 13.3. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verantwortlichen finden auf diesen Vertrag keine Anwendung.
- 13.4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes (CISG). Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Düsseldorf.

Annexe

Nachstehende Annexe sind feste Bestandteile dieser Vereinbarung:

Annex 1: Einzelheiten der Datenverarbeitung

Annex 2: Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen

Annex 3: Genehmigte Unterauftragsverarbeiter

Annex 1 — Einzelheiten der Datenverarbeitung

1. Kategorien betroffener Personen

- ☒ Bewerberinnen und Bewerber für Stellen des Auftraggebers
- ☒ Beschäftigte des Auftraggebers (insbesondere im Zusammenhang mit Foto- und Videomaterial für Werbemittel)
- ☒ Interessenten / Anfragende (Leads im Rahmen von Kampagnen zur Kundengewinnung)
- ☐ Lieferanten

2. Betroffene personenbezogene Daten

- ☒ Nachname / Vorname
- ☒ Kontaktdaten (z. B. Telefon, E-Mail, Anschrift / PLZ)
- ☒ Bewerberdaten aus Bewerbungs-Funnels (z. B. Antworten auf Qualifizierungsfragen, Ausbildung, Berufserfahrung, Führerschein, Verfügbarkeit, Gehaltsvorstellung, aktuelle berufliche Situation, Wechselmotivation)
- ☒ Foto- und Videomaterial (vom Auftraggeber bereitgestellte Mitarbeiter- und Betriebsaufnahmen zur Erstellung von Werbemitteln)
- ☒ Anfrage- und Lead-Daten (z. B. Angaben zu angefragten Leistungen, Objekten oder Flächen)
- ☐ Vertragsdaten ☐ Bankverbindung

3. Sensible Daten / Besondere Kategorien i. S. v. Art. 9 DSGVO

- ☐ Gesundheitsdaten ☐ biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung ☐ Gewerkschaftszugehörigkeit

Eine gezielte Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist nicht Gegenstand des Auftrags.

4. Leistungsbeschreibung

Der Gegenstand der Auftragsverarbeitung sowie Art und Zweck sind im Hauptvertrag beschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufgaben durch den Auftragnehmer:

- Konzeption, Erstellung und Durchführung von Werbekampagnen zur Mitarbeitergewinnung (Recruiting) einschließlich Bewerbermanagement und – soweit beauftragt – telefonischer Vorqualifizierung von Bewerbern
- Konzeption, Erstellung und Durchführung von Werbekampagnen zur Kunden- und Interessentengewinnung (Lead-Generierung) einschließlich Bereitstellung von Anfrage-Übersichten
- Erstellung von Werbemitteln (Anzeigen, Texte, Bilder, Videos), auch unter Einsatz KI-gestützter Werkzeuge; hierbei kann vom Auftraggeber bereitgestelltes Foto-/Videomaterial durch KI-Dienste verarbeitet werden (siehe Annex 3). Auf Weisung des Auftraggebers unterbleibt die Verarbeitung von Bildmaterial durch KI-Dienste.
- Bereitstellung digitaler Übersichten (z. B. Bewerberlisten, Kunden-Dashboards) für den Auftraggeber

5. Verarbeitungsort

Die Verarbeitung erfolgt am Sitz des Auftragnehmers (Düsseldorf, Deutschland) sowie unter Einsatz der in Annex 3 genannten Unterauftragsverarbeiter an deren jeweiligen Verarbeitungsorten (EU sowie – unter den Voraussetzungen von Ziffer 6 dieses Vertrages – Drittländer).

Annex 2 — Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen

Im Einzelnen werden folgende Maßnahmen bestimmt, die der Umsetzung der Vorgaben des Art. 32 DSGVO dienen:

Maßnahme	Anforderung	Umsetzung
Zutrittskontrolle	Unbefugten ist der Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen zu verwehren.	Zutrittskontrollsystem, Schlüssel- und Chipkartenvergabe, Türsicherung.
Zugangskontrolle	Es ist zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können.	Kennwortverfahren, Zwei-Faktor-Authentifizierung wo verfügbar, automatisches Sperren, individuelle Benutzerkonten, Verschlüsselung von Datenträgern.
Zugriffskontrolle	Berechtigte greifen ausschließlich auf die ihrer Berechtigung unterliegenden Daten zu; keine unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung oder Entfernung.	Bedarfsorientiertes Berechtigungs- und Rollenkonzept mit eng begrenztem Personenkreis, Protokollierung, dem Stand der Technik entsprechende Verschlüsselung (TLS, Verschlüsselung ruhender Daten bei den eingesetzten Cloud-Diensten).
Weitergabekontrolle	Schutz personenbezogener Daten bei elektronischer Übertragung, Transport und Speicherung; Nachvollziehbarkeit vorgesehener Übermittlungen.	Transportverschlüsselung (TLS/HTTPS) für sämtliche Übertragungen, zugriffsbeschränkte Übergabewege (tokenbasierte Links, Berechtigungsprüfung), Protokollierung.
Eingabekontrolle	Nachvollziehbarkeit, ob und von wem Daten eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.	Protokollierungs- und Auswertungssysteme, Zeitstempel in den eingesetzten Systemen.
Auftragskontrolle	Verarbeitung im Auftrag nur entsprechend den Weisungen des Verantwortlichen.	Klare vertragliche Kompetenzabgrenzung; regelmäßige Kontrolle der ordnungsgemäßen Vertragsausführung durch beide Parteien.
Verfügbarkeitskontrolle	Schutz gegen zufällige Zerstörung oder Verlust.	Regelmäßige automatisierte Backups, redundante Cloud-Infrastruktur, unterbrechungsfreie Stromversorgung im Rechenzentrum, Firewalls, Notfallplan.
Trennungskontrolle	Zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten werden getrennt verarbeitet.	Logische Mandantentrennung (kundenbezogene Datentrennung auf Datenbankebene), Funktionstrennung.

Es ist ein Verfahren etabliert, das eine regelmäßige Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der zum Einsatz kommenden technischen und organisatorischen Maßnahmen ermöglicht.

Annex 3 — Genehmigte Unterauftragsverarbeiter

☒ Die folgenden Unterauftragsverarbeiter dürfen eingesetzt werden:

Unterauftragsverarbeiter	Sitz / Verarbeitungsort	Leistung	Transfergrundlage
Hostinger International Ltd.	Zypern (Rechenzentrum: EU)	Server-Hosting (VPS) für die Systeme des Auftragnehmers	Verarbeitung in der EU
Supabase, Inc.	USA (Hosting: EU-Region)	Datenbank-, Authentifizierungs- und Speicher-Infrastruktur	EU-Hosting; ergänzend EU-Standardvertragsklauseln
Plus Five Five, Inc. (Resend)	USA	Versand von Transaktions-E-Mails	EU-Standardvertragsklauseln
OpenAI Ireland Ltd. / OpenAI, L.L.C.	Irland / USA	KI-gestützte Erstellung von Werbemitteln (Bild/Text); Verarbeitung bereitgestellten Bildmaterials ausschließlich zur Werbemittel-Erstellung	EU-U.S. Data Privacy Framework / EU-Standardvertragsklauseln
Anthropic, PBC	USA	KI-gestützte Texterstellung und -analyse	EU-U.S. Data Privacy Framework / EU-Standardvertragsklauseln
Kuaishou Technology (Kling AI)	Singapur / VR China AI)	KI-gestützte Videoerstellung (nur bei Beauftragung von Video-Werbemitteln)	EU-Standardvertragsklauseln
Meta Platforms Ireland Ltd.	Irland (Übermittlung in die USA möglich)	Durchführung und Verwaltung von Werbekampagnen (Meta-Werbeplattform, Pixel / Conversions API)	EU-U.S. Data Privacy Framework / EU-Standardvertragsklauseln
Perspective Software GmbH	Berlin, Deutschland	Erstellung und Hosting von Bewerbungs-Funnels	Verarbeitung in der EU
onepage GmbH	Deutschland	Erstellung und Hosting von Landingpages / Funnels	Verarbeitung in der EU
Elastic, Inc. (Close CRM)	USA	CRM-System zur Kunden- und Lead-Verwaltung	EU-Standardvertragsklauseln
easybill GmbH	Kaarst, Deutschland	Rechnungsstellung und Angebotsverwaltung	Verarbeitung in der EU
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.	Luxemburg	Zahlungsabwicklung	Verarbeitung in der EU

Hinweis: Der Einsatz einzelner Unterauftragsverarbeiter hängt vom konkreten Leistungsumfang des Hauptvertrages ab (z. B. wird Kling AI nur bei beauftragten Video-Werbemitteln eingesetzt; Perspective bzw. onepage nur bei extern gehosteten Funnels). Über Änderungen dieser Liste informiert der Auftragnehmer gemäß Ziffer 5.2 dieses Vertrages.